

Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO - Origen lícito de los recursos reprochados

El funcionario investigado fue absuelto del cargo de incremento patrimonial injustificado durante los años 2009 y 2010 (pliego de cargos proferido por la UAE DIAN mediante Auto 1018-17 del 14/03/2012, toda vez que *realizado el análisis financiero, bancario y de inversiones representativas*, el encartado logró demostrar el origen lícito de los recursos reprochados a lo largo del plenario.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 142

INCREMENTO PATRIMONIAL / ESTRUCTURA – Explicación satisfactoria de incremento

“...analizadas las explicaciones rendidas por el investigado y verificadas con las pruebas allegadas al plenario, se encontró que en su gran mayoría guardaban correspondencia con los documentos soporte de estas transacciones y en otros casos, este Despacho determinó que en ninguno de los casos, la procedencia de dichos recursos era de fuente ilícita; sino que por el contrario, correspondían a transacciones del giro normal de su actividad laboral con la DIAN, su actividad económica privada y sus asuntos cotidianos, demostrados dentro del proceso.”

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 34 y 48.3 inc 2

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-28
Número y fecha del fallo:	17413-075, del 13 de mayo de 2014
Asunto:	Fallo de Primera Instancia - Verbal
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Se procede a proferir fallo de primera instancia dentro del expediente administrativo disciplinario No. 1704-01-2012-28, seguido en contra de (XXXX).

CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 1018-17 de 14 de marzo de 2012, se citó a audiencia al señor (XXXX), formulándosele los cargos disciplinarios que a continuación se indican:

Cargo

*"(...) Obtener durante los años 2009 y 2010, un **incremento patrimonial injustificado e indirecto**, ya que como resultado del Análisis de Gastos e Inversiones Representativos, se estableció que a través de sus hijas, adquirió dos vehículos de marca Renault Sandero de placas KDR598 y CUS113, respecto de los cuales no se ha establecido el origen de los recursos con los que realizó dichas compras.*

Igualmente, durante el período comprendido entre junio de 2006 y septiembre de 2010, presuntamente incrementó injustificadamente su patrimonio, ya que como resultado del Análisis Bancario y Financiero, se estableció que estaban sin justificar los siguientes recursos: SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS (71.581.127), los cuales fueron depositados en cuentas Bancarias Nos. 256217530 del Banco de Bogotá y 28058-5 y 60004578 de Davivienda, de titularidad suya, suma esta que constituye un evidente incremento en su patrimonio. Adicionalmente, se estableció en el análisis de gastos e inversiones representativas, que \durante los años 2007 y 2009, el investigado obtuvo créditos por valores de \$49.950.000 y \$49.900.000, respectivamente, sin que al parecer hubiese tenido la capacidad económica para cancelarlos en el término de un año, presentándose así otro presunto incremento injustificado en su patrimonio. (...)"

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

ASPECTO JURÍDICO

En atención a lo dispuesto en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad de los investigados, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 íbidem.

También, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales necesariamente deben estar debidamente acreditados dentro del sumario, a partir de elementos de prueba adecuadamente allegados al proceso.

Ahora bien, es necesario resaltar que la finalidad del proceso disciplinario es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que intervienen. Igualmente, que la decisión que toma el operador disciplinario debe estar fundamentada en las pruebas legal y válidamente incorporadas al proceso, las cuales deben ser objeto de análisis para lograr la

motivación de la decisión disciplinaria. Por esta razón, se hace necesario valorar en conjunto las pruebas referidas en el caso particular.

Para el caso concreto, centrados en las diferencias que fueron objeto de reproche, en primer lugar, el despacho se ocupara de las relacionadas Con el ANALISIS FINANCIERO Y BANCARIO. Para tal fin y como resultado de este análisis, se estableció que el disciplinado, durante el período comprendido entre junio de 2006 y septiembre de 2010, se encontraban sin justificar recursos por valor de \$71.581.127, depositados en las Cuentas Bancarias Nos. 256217530 del Banco de Bogotá, 28058-5 y 60004578 del Banco Davivienda, de titularidad del funcionario investigado.

De acuerdo con lo informado por el encartado en escrito de descargos, en alegatos conclusivos y versión libre, como también al análisis efectuado a las pruebas allegadas al proceso de manera conjunta, tal como se plasmó párrafos arriba; este despacho encontró justificados los valores consignados en sus cuentas bancarias que fueron objeto de formulación de cargos en el presente proceso.

Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez analizadas las explicaciones rendidas por el investigado y verificadas con las pruebas allegadas al plenario, se encontró que en su gran mayoría guardaban correspondencia con los documentos soporte de estas transacciones y en otros casos, este Despacho determinó que en ninguno de los casos, la procedencia de dichos recursos era de fuente ilícita; sino que por el contrario, correspondían a transacciones del giro normal de su actividad laboral con la DIAN, su actividad económica privada y sus asuntos cotidianos, demostrados dentro del proceso.

Agotado el estudio de las diferencias relacionadas con ANALISIS BANCARIO Y FINANCIERO, se continuará con la verificación de aquellas que resultaron del ANÁLISIS DE GASTOS E INVERSIONES REPRESENTATIVAS, así:

Sobre el particular, se estableció en el análisis de gastos e inversiones representativas, que, durante los años 2007 y 2009, el investigado obtuvo créditos por valores de \$49.950.000 y \$49.900.000, respectivamente, sin que al parecer hubiese tenido la capacidad económica para cancelarlos en el término de un año.

Sin embargo, en el análisis realizado a estas transacciones, se logró establecer que se trató de operaciones de Leasing financiero con el Banco Pichincha para la adquisición de vehículos, cancelando una cuota inicial, para este caso entregando el vehículo usado como parte de pago y el valor de recompra, se realizó a través de créditos con Davivienda y con el mismo Banco pichincha, tal como se plasmó en el análisis probatorio.

Por otra parte, presuntamente obtuvo durante los años 2009 y 2010, un incremento patrimonial injustificado e indirecto, ya que, como resultado del Análisis de Gastos e Inversiones Representativos, se estableció que, a través de sus hijas, adquirió dos vehículos de marca Renault Sandero de placas KDR598 y CUS113, respecto de los cuales no se ha establecido el origen de los recursos con los que realizó dichas compras.

De acuerdo a las pruebas obrantes en el proceso, objeto de análisis anteriormente, se estableció que quien efectuó la compra de estos automotores fue la señora (XXX) madre de (XXX), propietarias de los vehículos cuestionados, quien manifestó que ella con recursos de sus ingresos como trabajadora independiente, con la venta de un vehículo de su propiedad, con un crédito obtenido en la Caja Social de Ahorros y con la ayuda de su mamá quien reside en España y desde allí le gira dinero o en otras oportunidades y la autorizaba disponer de los recursos de un bien de su propiedad que tenía arrendado, fue quien canceló los vehículos identificados con las placas KDR598 y CUS113, afirmación que fue ratificada en declaración bajo la gravedad del juramento por la señora (XXX).

Una vez analizado bajo los presupuestos de la sana crítica todo el material probatorio allegado a lo largo de la presente instrucción, tanto en su fase previa, como en la posterior a la etapa de formulación de cargos, incluyendo en él las manifestaciones de la defensa, no encuentra este Despacho mérito para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el Análisis de Gastos e Inversiones Representativas, como por las consignaciones que le fueron reprochadas al investigado en el Pliego de Cargos No. 1018-17 del 14 de marzo de 2013, de acuerdo a las razones ya plasmadas en la presente providencia.

Por lo anterior, se hace ineludible la decisión de absolución con la consecuencia implícita del archivo definitivo de las diligencias, en razón a que no se encuentran reunidos los presupuestos del artículo 142 de la Ley 734 de 2002, que en su tenor literal, dispone:

Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

En virtud de lo expuesto, el suscrito Subdirector de Investigaciones Disciplinarias UAE Agencia iTRC, en uso de las facultades conferidas por los Decretos 4173 de 2001 y 0985 de 2012.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al señor (XXX), identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.536.085, por el cargo formulado en el Pliego No. 1018-17 del 14 de marzo de 2012, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión, de conformidad con lo establecido en los Artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, al señor (XXX), quien para tal efecto puede ser ubicado en la Calle 48 No.3 EN-08 Vipasa de la ciudad de Cali - Valle. Lo anterior informándole que contra la misma procede el recurso de apelación el cual deberá interponerse y sustentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-254

TERCERO: ADVERTIR que contra ía presente decisión procede el RECURSO DE APELACIÓN, el cual de considerarse debe ser interpuesto y sustentado dentro de los tres días siguientes a la notificación, de conformidad con tos artículos 11 1, 112 y 115 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO: En firme la presente decisión, COMUNICARLA a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

QUINTO: LÍBRENSE a través del Grupo Secretaría Técnica de esta Oficina, ías respectivas comunicaciones y diligencias necesarias para la notificación de esta actuación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE,

JORGE ADRIANO MORENO PONCE

Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

Proyectó: Dr. Rodrigo Alejandro Rubio Gomez – Secretario Ad-Hoc

Aprobó: Dr. Jorge Adriano Moreno Ponce y Apoderado (a) del (os) investigado (s)